



Nr. 205 Kabinettsitzung vom 23. Mai 1924

R 43 I/1394 , Bl. 224b-229

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Hamm, Brauns, Geßler, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Weismann, Fischer, Joel, Sautter; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Schlieben, Dilthey, Hitzler, Jahn; Geh. OFinR v. Grimm; MinR Kiep, Roser, Prins; ORegR Angelkort; Protokoll: RegR Wienstein.

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung betreffend die Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost. [...]
2. Entwurf eines Gesetzes über Verwaltungssenate beim Reichsgericht.
3. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik.
4. Ergänzung der Verordnung des Reichspräsidenten über die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes und die Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen vom 28. Februar 1924.
5. Künftige Rechtsstellung des Personals von Reichsbahn und Reichsbank. [...]
6. Rechnungsprüfung für die Reichsbahn. [abgesetzt]
7. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Finanzen über die Besoldungserhöhung. [...]
8. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichskanzlers über Bedenken gegen Abänderung der Zivilprozeßordnung. [...]
9. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichskanzlers über die politische Lage.

1. Entwurf einer Verordnung betreffend die Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost. [...]

2. Entwurf eines Gesetzes über Verwaltungssenate beim Reichsgericht ¹.

[Das Kabinett stimmte der Einbringung des Entwurfs beim Reichsrat unter der Bedingung zu, daß vor der offiziellen Vorlage an den Reichsrat die zuständigen Reichsratsausschüsse zu einer Vorbesprechung geladen werden ².]

3. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gesetzes zum Schutze der Republik.

Der *Vizekanzler* trug den Entwurf vor ³.

Der *Reichswehrminister* wies darauf hin, daß der Entwurf von der Linken als Kampfansage aufgefaßt werden würde.

Der *Reichsverkehrsminister* schlug vor, die Beschlußfassung über den Entwurf dem neuen Kabinett zu überlassen.

Auch der *Reichskanzler* und der *Reichsminister des Auswärtigen* hatten Bedenken dagegen, wenn das jetzige Kabinett über den Entwurf Beschluß fasse.

Der *Reichskanzler* betonte, daß vom juristischen Standpunkte aus der Entwurf sehr zu begrüßen sei. Dieselbe Auffassung vertrat *Staatssekretär Joel*.

Nachdem auch die anderen anwesenden Minister erklärt hatten, daß sie keinerlei sachliche, sondern nur politische Bedenken gegen die derzeitige Einbringung des Entwurfs hätten, wurde gegen die Stimme des Reichsministers des Innern, der für eine Verabschiedung des Entwurfs sich aussprach, *beschlossen*, den Entwurf von der Tagesordnung abzusetzen ⁴.

4. Ergänzung der Verordnung des Reichspräsidenten über die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes und die Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen vom 28. Februar 1924.

Der *Vizekanzler* führte aus, daß die Verordnung des Reichspräsidenten über die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes und die Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen vom 28. Februar 1924 ⁵ dringend einer ergänzenden Abänderung bedürfe.

Er bat um die Zustimmung des Kabinetts dazu, einen Entwurf des Inhalts, wie aus der Anlage ersichtlich ⁶, dem Reichspräsidenten vorlegen zu dürfen und ihn um Erlaß dieser Bestimmungen zu bitten.

¹ Der Ges. Entw., der am 17. 5. vom RIM als Kabinettsvorlage eingereicht wurde, sieht die Bildung von Verwaltungssenaten beim Reichsgericht vor, die die Aufgaben eines gemäß Art. 107 der RV zu schaffenden Reichsverwaltungsgerichts übernehmen sollen. Der Entwurf regelt im einzelnen die Zusammensetzung der Verwaltungssenate, ihre Zuständigkeit (Schutz des einzelnen gegen Verwaltungsverfügungen, Entscheidung von Streitigkeiten zwischen verschiedenen Verwaltungen), das Verfahren, die Kosten und Gebühren (R 43 I/1211, Bl. 50-62).

² In der Vorbesprechung mit den RR-Ausschüssen am 23. 6. wird der Entwurf vor allem von den Vertretern Preußens und Bayerns abgelehnt. Preußen legt in der Folgezeit einen eigenen Gegenentwurf vor. Mit Kabinettsvorlage vom 11.11.24 beantragt der RIM, den GesEntw. der RReg. nunmehr beim RR einzubringen; gewisse Punkte des pr. Gegenentwurfs könnten dabei berücksichtigt werden (R 43 I/1211, Bl. 153-162, 173-177, 196-208). Das Kabinett Marx II befaßt sich mit der Angelegenheit jedoch nicht mehr.

³ Der vom RIM und RJM am 28. 4. übersandte Entwurf (R 43 I/1867, Bl. 297-299) entspricht im wesentlichen dem vom Kabinett bereits erörterten Entwurf eines „Gesetzes über Aufhebung des Staatsgerichtshofes zum Schutze der Republik“ (s. Dok. Nr. 164, Anm. 1). Neu aufgenommen ist die Bestimmung, daß die Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs in Verwaltungssachen auf die noch einzurichtenden Verwaltungssenate beim Reichsgericht übergehen soll. Insofern hängt der vorliegende Entwurf mit dem GesEntw. über Verwaltungssenate beim Reichsgericht zusammen (s. oben Anm. 1).

⁴ Das Kabinett Marx II behandelt den Entwurf nicht.

⁵ RGBl. I, S. 152. Vgl. Dok. Nr. 122, Anm. 7.

⁶ Nach beiliegendem Entwurf sollen periodische Druckschriften verboten werden können, „wenn durch ihren Inhalt zum Ungehorsam gegen Gesetze oder rechtsgültige VOen oder gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen

Von den Ländern habe u. a. Sachsen durch den Mund des Gesandten Gradnauer erklärt, es sei eine absolute Notwendigkeit, die Verordnung vom 28. Februar in der vorgeschlagenen Weise zu ergänzen. Der *Reichswehrminister* führte aus, daß die bestehenden Vorschriften nicht großzügig genug angewendet würden und daß man ergänzende Bestimmungen entbehren könne.

Staatssekretär Weismann vertrat dieselbe Auffassung.

Das *Kabinet* war damit einverstanden, daß ein Entwurf ergänzender Bestimmungen mit dem Inhalt, wie aus der Anlage ersichtlich, zu der Verordnung über die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustandes und die Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen vom 28. Februar 1924 dem Reichspräsidenten vom Reichsminister des Innern vorgelegt wird ⁷.

5. Künftige Rechtsstellung des Personals von Reichsbahn und Reichsbank. [...]

6. Rechnungsprüfung für die Reichsbahn. [abgesetzt]

7. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichsministers der Finanzen über die Besoldungserhöhung. [...]

8. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichskanzlers über Bedenken gegen Abänderung der Zivilprozeßordnung. [...]

9. Außerhalb der Tagesordnung: Mitteilungen des Reichskanzlers über die politische Lage.

Der *Reichskanzler* berichtete über seine Unterredung mit Exzellenz von Tirpitz und führte aus, daß die politische Lage noch keineswegs geklärt sei.

Es wurde *beschlossen*, eine Ministerbesprechung über die politische Lage für den 24. Mai 1924 vormittags 10¼ Uhr anzuberaumen ⁸.

Anordnungen oder zu Gewalttätigkeiten gegen politisch oder wirtschaftlich Andersdenkende aufgefordert oder angereizt wird.“
Die verbotenen Druckschriften bzw. deren Ersatzblätter unterliegen der Beschlagnahme, die nicht der richterlichen Bestätigung bedarf.

⁷ Am 17.6.24 wird die ErgänzungsVO auf Grund Art. 48 Abs. 2 RV erlassen (RGBl. I, S. 655).

⁸ S. Dok. Nr. 206, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 205 Kabinettsitzung vom 23. Mai 1924 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 656–658 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D205>